

1500322-29.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... para a desclassificação da imputação de tráfico para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06. A quantidade de droga apreendida em poder do acusado não é suficiente para caracterizar o comércio por si só e, além disso, os policiais não presenciaram qualquer fato que relacionasse a apreensão dos entorpecentes ao tráfico. Embora relevante o depoimento da autoridade policial que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500322-29.2022.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500322-29.2022.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199558/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 26305191 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2199558 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO TEIXEIRA DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

BRUNO TEIXEIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 23 de julho de 2022, por volta das 17h40min, por diversas vias públicas e, em especial, na Rua Santo Antônio, n.º 574, Centro, na cidade de Itapuí-SP, transportava, para fins de tráfico, 47,44 gramas de maconha, sem autorização. Notificado (fl. 146), o acusado apresentou defesa prévia às fl. 150.

A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2022 (fls. 151/154) e o réu foi citado (fl. 185).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

A defesa do acusado, por sua vez, requereu a absolvição por não existir provas de que o réu concorreu para a infração ou por falta de provas; subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o delito de uso do art. 28 da Lei de Drogas e teceu ponderações sobre a pena (fls. 189/194).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência de fls. 08/10, do auto de exibição e apreensão de fl. 120, do laudo de constatação provisória de fls. 13/15, fotografia de fl. 33, laudo definitivo de drogas (fls. 91/94), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

No entanto, não restou comprovada a destinação comercial da droga.

A testemunha Policial Militar Antônio falou que avistaram o acusado conduzindo uma motocicleta sem placa e em mau estado de conservação. Em busca pessoal, encontraram, no bolso da bermuda dele, uma porção de maconha (que ele alegou ser para uso pessoal), além de 2 armas brancas ("soco inglês"), e 300 reais. O acusado, na oportunidade, falou que a droga era para uso pessoal. Não se recorda de eventual justificativa apresentada pelo dinheiro. O licenciamento estava vencido desde 2015.

A testemunha Policial Militar Júlio relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha Policial Militar Antônio. O réu não forneceu explicação acerca da posse de estar na posse de duas armas brancas, cada qual conhecida como "soco-inglês". Havia informações de que o réu fazia o serviço de "aviãozinho" (entrega de drogas).

A testemunha Márcio, tio do réu, disse que trabalhou com o acusado, sendo este servente de pedreiro, e usuário de droga há pelo menos 05 anos.

A testemunha Norma mencionou que era vizinha do réu e não tem conhecimento de nada que o desabone.

Interrogado, o réu falou que é usuário de droga e foi até a casa de sua mãe. Havia adquirido essa quantidade de droga para usar por 1 mês. No retorno de uma trilha, foi abordado pela polícia. A polícia indagou se estava com algo de ilícito, sendo que de pronto confessou a existência de entorpecente. Havia comprado 50g da droga, no mesmo dia. Comprou a droga depois de fazer a trilha. Comprou a moto no "trocas e rolos", para fazer trilhas. Não deu tempo de "arrumar" tudo nela, inclusive porque as condições não eram boas financeiras. O pouco que sobrava usava para a aquisição de droga para uso. O "soco-inglês" havia encontrado na trilha.

Como bem argumentado pelo representante do Ministério Público, o conjunto probatório acostado aos autos não confere a certeza necessária acerca do intuito de comercialização da droga por parte do acusado.

Os elementos colhidos durante o processo convergem para a desclassificação da imputação de tráfico para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06. A quantidade de droga apreendida em poder do acusado não é suficiente para caracterizar o comércio por si só e, além disso, os policiais não presenciaram qualquer fato que relacionasse a apreensão dos entorpecentes ao tráfico. Embora relevante o depoimento da autoridade policial que comprovou que o réu estava com a droga, com os demais objetos e quantia apreendida (fl. 12), não há elementos que conferem a certeza necessária de que o acusado estava transportando a droga para fins de tráfico.

Ressalto que a diligência foi iniciada em razão do estado em que a moto se encontrava, sem placas e em mau estado de conservação. Assim, na primeira suspeita, não havia indícios da prática de tráfico de drogas.

Soma-se a isso o fato de que o acusado, tanto extrajudicialmente (fl. 06), como em juízo, afirmou que a droga era para seu uso e permitiu o acesso ao seu aparelho telefônico, em que nada foi encontrado. Em que pese a quantidade de droga possa configurar indício para a traficância, não é possível que seja utilizada isoladamente na condenação.

O fato de o réu ter sido condenado anteriormente por ter cometido o mesmo crime não é elemento probatório no caso concreto, sob pena de se caracterizar a punição em função do direito penal do autor e não do fato em si.

No entanto, restou comprovada a propriedade dos entorpecentes e houve a confissão

do acusado do sentido de que havia comprado a droga para seu uso, conduta que se subsume ao porte de droga para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas. Diante disso, havendo dúvida relevante sobre a finalidade da droga apreendida, deve ser operada a desclassificação em razão do princípio in dubio pro reo.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida em face de BRUNO TEIXEIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, para DESCLASSIFICAR a imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e CONDENÁ-LO no art. 28, II, do mesmo diploma normativo, aplicando desde já, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 (dois) meses.

Considerando o tempo pelo qual o réu ficou preso provisoriamente por este processo (prisão em flagrante em 23/07/2022, convertida em preventiva por decisão de fls. 64/66 em 24 de julho de 2022), reconheço o cumprimento da pena imposta. Por isso, expeça-se, de imediato, alvará de soltura clausulado.

Diante da decisão proferida, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA